

如何通过行政监管实现平台经济的健康有序发展，考验着数字平台、监管机关和司法机关的智慧。

目前，嵌套平台内多平台交叉，存在着平台责任主体难以确定的问题。嵌套平台作为现行数字平台的一种主流经营模式，因其交易的隐蔽性导致各方主体难以确定。与传统一手交钱、一手交货的经营模式不同，在网络平台的交易中，消费者只能通过平台披露的经营者的信息，才能够确定经营者身份。而在嵌套平台交易中，网络交易平台下设子平台，由子平台运营不同业务，甚至存在子平台连接其他平台的不规范情形。平台与平台内商铺之间、平台与跳转链接的APP之间的法律关系不明晰，各平台跳转链接时无显著提示。这对于平台公司来说是构筑了法律风险的“隔水舱”，但却成了消费者维权的“法律陷阱”。若平台未披露，消费者只能将平台认作行为主体。

那么，市场监督管理机关作为数字平台的监督者和管理者，应以何种标准判断嵌套平台是否履行了经营者信息公示的义务，进而监督管辖呢？

应以“明示公开”为判断标准，准确界定行为主体。一方面，从商品交易的角度来说，在商事活动中，应该遵循“商事外观主义”原则，以维护交易安全；另一方面，从法律规范角度而言，《中华人民共和国电子商务法》第十五条、第三十三条、第三十七条第一款均规定平台经营者应显著公开公示服务者信息。平台经营者有义务采用清晰、显著、合理的方式告知消费者明确的经营主体，此种公示有助于明晰服务者身份，给予消费者清晰的服务指引。

对于大平台内多个跳转业务的子平台，子平台的服务者身份亦应当进行明显位置的公示。由于平台主体交织嵌套等实际的公司关系，市场监督管理机关尚需进行调查后才能确认，故不能要求消费者能够进行“直触根本”客观正确地直观感知。因此，市场监督管理机关认定具体承担责任的平台者身份时，要以公示产生的直观效果进行确认，而不能单独地以发票显示主体、服务合同签订主体进行单独认定。至于公示的程度要符合一般人的理性认知，即在进行交易的界面能够有明显的法人主体的指引，而不是用“相关主体”“服务实际签约主体”等表述代指。对于一个平台服务由多个公司共同提供的，亦应做到分别公示。

就本案而言，在某区市监局履职过程中，某科技公司提交了其在××平台内就××酒店平台公示的相关材料。然而，从上述材料中可以看出，首先，在资质与规则中，并未公示某旅游公司的相关资质；其次，在告用户条款中，告知承担平台责任的公司的相关条款中只用了“包括但不限于以下……公司”字眼，使得服务条款中公示多个关联公司导致实际运营主体不易区分；最后，在消费者下单后支付前，在具体酒店订单页面的“订房必读”部分，仅提示“业务实际运营和相应责任由门店入驻签约主体公司负责”，对实际存在多个运营主体平台的情况下仅以“签约主体公司”代称，未具体公示明确的平台经营者，上述公示未达到清晰、显著、合理的公示，属于不完全履行平台经营者信息公示义务。在此种情形下，某科技公司作为××APP的开发公司，对其服务要承担平台经营者责任。因此，本案涉诉订单的平台经营者应认定为某科技公司，故某区市监局作为该区域市场监督管理部门，对周某的举报事项具有处理职权，某区市监局主张其无管辖权，属于认定事实不清。

综上，在数字平台从事商品或服务交易的，应该以公开的主体作为行为主体。平台主体交织嵌套的，以平台明示公开的主体作为责任主体，市场监督管理机关在进行管理时，亦应以此标准进行判断。

编写人：北京市第四中级人民法院 武楠 孙嘉琳

已办理退休手续人员，不得再行要求办理保险关系转移接续

——班某诉某区社会保险事业管理中心不履行养老保险关系转移职责案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第三中级人民法院(2023)京03行终1411号行政判决书

2.案由:不履行养老保险关系转移职责纠纷

3.当事人

原告(上诉人):班某

被告(被上诉人):某区社会保险事业管理中心(以下简称某区社保中心)

【基本案情】

2022年7月21日,班某向某区人力资源和社会保障局(以下简称某区人保局)社保综合科邮寄《履责申请》,申请事项为“申请某区人保局履行社会保险登记职责,要求转移异地视同缴费工龄和个人实际缴费不重复部分,合并计算我的养老金待遇,并在保证我的工龄的情况下选择享受北京市的养老保险待遇和医疗待遇”,某区人保局于2022年9月9日作出《关于班某女士来信的答复》,主要内容为,班某提出的诉求不符合人社部政策文件规定,属于不合法诉求,班某重复领取养老保险待遇的处理结果,按照政策规定,只能是由本人在黑龙江省与北京市之间,选择并保留其中一地的基本养老保险关系并继续领取待遇,其他的养老保险关系应予清理。2022年9月30日,怀柔区人民政府收到班某的《行政复议申请书》,班某要求撤销某区人保局作出的上述《关于班某女士来信的答复》,并依法履行法定职责为班某办理养老保险关系转移。2022年12月9日,某区政府作出《行政复议决定书》,认为养老保险关系办理转移接续手续的职责主体应为社会保险经办机构,某区人保局以自己的名义向班某作出答复属超越法定职权,故决定撤销某区人保局作出的《关于班某女士来信的答复》。2022年12月19日,某区社保中心与班某电话联系,确认班某的请求为将黑龙江省的基本养老保险关系转移接续到北京市。2022年12月26日,某区社保中心作出《某区社会保险事业管理中心关于班某女士〈履责申请〉的答复》(以下简称《涉案答复》),认为班某已在黑龙江省和北京市重复领取基本养老金待遇的情况下,提出将黑龙江省的基本养老保险关系转移接续到北京市的请求,不符合相关政策文件规定的基本养老保险关系转移接续办理条件,故社保经办机构不能为班某办理转移接续手续,并已将《重复领取待遇告知书》送达给班某。2023年1月17日,班某诉至法院,要求撤销

某区社保中心作出的《涉案答复》并履行法定职责为班某办理养老保险关系转移手续。

【案件焦点】

1.班某是否符合养老保险关系转移的条件；2.已经按国家规定领取基本养老保险待遇的人员，是否不再转移基本养老保险关系。

【法院裁判要旨】

北京市怀柔区人民法院经审理认为：本案中，班某要求转移异地视同缴费工龄和个人实际缴费不重复部分，但班某已于2016年在黑龙江省退休，于2021年在北京市退休，班某未能提供充分证据证明其在办理退休手续前曾向某区社保中心提出基本养老保险关系转移接续的申请。班某在其办理退休后，要求基本养老保险关系转移接续的请求不符合《人力资源社会保障部、财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》第八条第一项和第二条的规定。根据《人力资源社会保障部关于城镇企业职工基本养老保险关系转移接续若干问题的通知》第五条和《人力资源社会保障部办公厅关于职工基本养老保险关系转移接续有关问题的补充通知》第七条第一款规定，参保人员重复领取职工基本养老保险待遇(包括企业职工基本养老保险待遇和机关事业单位工作人员基本养老保险待遇，下同)的，由社会保险经办机构与本人协商确定保留其中一个基本养老保险关系并继续领取待遇，其他的养老保险关系应予以清理，个人账户剩余部分一次性退还给本人，重复领取的基本养老保险待遇应予退还。

《国务院办公厅关于转发人力资源社会保障部财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》(国办发〔2009〕66号)实施之前已经重复领取待遇的，仍按照《人力资源社会保障部关于贯彻落实国务院办公厅转发城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法的通知》(人社部发〔2009〕

187号)有关规定执行。班某提出履责申请后，某区社保中心经过调查核实认定班某自2021年9月至2022年4月在黑龙江省和北京市重复领取基本养老保险待遇，并在法定期限内对班某作出《涉案答复》告知班某其不符合基本养老保险

保险关系转移接续办理条件，不能为其办理转移手续，并无不当。现班某要求被告履行办理养老保险关系转移手续职责的诉讼理由不能成立，法院对其诉讼请求不予支持。判决如下：

驳回原告班某的诉讼请求。

班某不服一审判决，提出上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：同意一审法院裁判意见。判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、什么是养老保险关系转移，班某是否符合养老保险关系转移的条件

养老保险关系转移，就是把在原工作地缴纳的养老保险费转到新工作地。参保人员跨省或者跨制度流动，需要转移养老保险关系。本案班某于1982年6月在黑龙江省参加工作，之后班某户口迁入北京市，在北京市开始缴纳基本养老保险，按照《人力资源社会保障部、财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》第八条第一项规定：“参保人员跨省流动就业的，按下列程序办理基本养老保险关系转移接续手续：（一）参保人员在新就业地按规定建立基本养老保险关系和缴费后，由用人单位或参保人员向新参保地社保经办机构提出基本养老保险关系转移接续的书面申请。”因此班某在北京市按规定建立基本养老保险关系和缴费后，即符合办理基本养老保险关系转移接续手续的条件。《中华人民共和国行政诉讼法》第三十八条第一款规定：“在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。但有下列情形之一的除外：（一）被告应当依职权主动履行法定职责的；（二）原告因正当理由不能提供证据的。”本案中，班某认为某区社保中心不履行为班某办理养老保险关系转移手续的法定职责。养老保险关系转移接续源于参保人员跨省流动就业，某区社保中心作为社会保险经办机构，不掌握参保人员的流动就业情况，所以养老保险关系转移接续应属某区社保中心依申请履责的事项，而并非某区社保中心应当依职权主动履行法定职责之情形。班某提供的证据不足以证明其办理退休手续前曾向某区社保中心提出基本养老保险关系转移接续的申请。

二、已经按国家规定领取基本养老保险待遇的人员，不再转移基本养老保险关系

《人力资源社会保障部、财政部城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》第二条规定：“本办法适用于参加城镇企业职工基本养老保险的所有人员，包括农民工。已经按国家规定领取基本养老保险待遇的人员，不再转移基本养老保险关系。”本案中，班某于2022年7月向某区人保局邮寄《履责申请》，要求转移异地视同缴费工龄和个人实际缴费不重复部分，但班某已于2016年在黑龙江省退休，于2021年在北京市退休。班某在办理退休后，要求基本养老保险关系转移接续不符合上述规定。基本养老保险是国家的一项社会福利政策，是国家非营利性的社会保障。随着我国人口老龄化问题日益严重，养老金成为老年人最重要的生活保障之一。因此，重复领取职工基本养老保险待遇是国家明令禁止的违法行为，班某在客观上已构成重复领取基本养老保险待遇，因此重复领取的待遇应予退还。

编写人：北京市怀柔区人民法院 李雨

未依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金 或者提供相应的担保，相对人要求撤销行政复议 申请不予受理决定的，人民法院不予支持

—— 某药业公司诉某市税务局不予受理行政复议申请决定案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

吉林省长春铁路运输中级法院(2023)吉71行终57号行政判决书

2.案由:不予受理行政复议申请决定纠纷

3.当事人

原告(上诉人):某药业公司

被告(被上诉人):某市税务局

【基本案情】

2020年10月27日,广东某律师事务所与某药业公司服务合同案(2020)粤0303民初17360号民事判决发生法律效力后,广东某律师事务所申请强制执行,某市某区法院对某药业公司位于某市高新区二号路的房屋和土地使用权予以查封。在执行过程中,某市某区法院委托某某网站对公开司法拍卖。2021年8月17日,某药业公司被查封的房屋及土地使用权由孙某以成交价格人民币83831131.15元竞得。当日,孙某缴清全部价款。2022年7月20日,孙某向某市税务局致函《要求高新税务局履行职责的告知函》。2022年8月5日,某市税务局作出《情况说明》表示“该项交易所涉税款的纳税人为某药业公司……我局已在2021年11月将该交易事项所涉税款问题移交国家税务总局某市税务局第二稽查局(以下简称第二稽查局)处理并予以追缴税款”。2022年8月10日,孙某向某市税务局缴纳案涉不动产印花税20957.78元、契税2514933.93元。2022年8月17日,案涉房屋和土地转移登记至孙某名下。

2023年7月31日,第二稽查局向某药业公司作出〔2023〕6号《税务处理决定书》(以下简称6号税务处理决定),决定追缴2021年8月少缴的增值税4191556.56元、城市维护建设税293408.96元、教育费附加125746.70元、地方教育附加83831.13元、土地增值税5029867.87元,对上述少缴税款从滞纳税款之日起至实际缴纳税款之日止,按日加收万分之五的滞纳金。限某药业公司自收到本决定书之日起15日内到某市税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。并告知某药业公司,若同第二稽查局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向某市税务局申请行政复议。某药业公司在收到决定书后并未缴纳相关款项或

提供相应担保。2023年8月21日，某药业公司向某市税务局申请行政复议。某市税务局在收到行政复议申请后于8月28日作出〔2023〕1号《行政复议申请补正通知书》，要求某药业公司补正缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保等相关材料、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人身份证明书并加盖公章、法定代表人身份证复印件并签名或盖章。9月20日，某市税务局收到某药业公司补充材料。9月25日，因某药业公司仍未缴纳或解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，某市税务局作出〔2023〕4号《不予受理行政复议申请决定书》（以下简称4号不予受理决定）并邮寄送达，某药业公司不服该决定，提起行政诉讼。

【案件焦点】

某市税务局作出的4号不予受理决定是否合法。

【法院裁判要旨】

吉林铁路运输法院经审理认为：《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款规定，“纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院起诉。”该条对涉及税务征收行为的行政复议作出了明确规定。据此，对税务机关作出的行政行为提起行政复议的，应当同时满足以下条件：（1）该行政行为属于纳税争议。根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百条规定，纳税争议，是指纳税人、扣缴义务人、纳税担保人对税务机关确定纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税及退税、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点以及税款征收方式等具体行政行为有异议而发生的争议。（2）申请复议前，应当依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，这是纳税争议行政复议的前置条件。因此，只有税务机关的行政行为属于“纳税争议”且行政相对人履行了复议前置条件的，才可以对税务机关作出的行政行为提起行政复议，否则复议机关有

权作出不予受理的决定。本案中，第二稽查局针对某药业公司作出的税务处理决定，属于税务机关作出的补缴税款的征收行为，某药业公司对此处理决定不服所引发的争议，属于《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百条所界定的“纳税争议”范围。《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款已经对不服纳税争议应先行行政复议，而提起行政复议必须先依照税务机关的纳税决定缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保条件作了特别的强制性规定，复议申请人行使权利应遵照此特别规定。某药业公司在提起行政复议时，并未向第二稽查局提交已缴纳税款及滞纳金或者提供有效担保方面的证据材料，某市税务局在收到行政复议申请后，对该申请是否符合条件进行了审查，其作出不予受理行政复议决定，认定事实清楚，适用法律、法规正确。《中华人民共和国行政复议法》第十七条规定，行政复议机关收到行政复议申请后，应当在五日内进行审查，对不符合本法规定的行政复议申请，决定不予受理，并书面告知申请人。某市税务局在收到某药业公司的行政复议申请材料后，因其申请材料不齐全，故通知其补正；在收到某药业公司的补正材料后，经审查作出不予受理决定，并送达某药业公司，符合上述规定，程序合法。综上，被诉行政行为具备合法性，某药业公司的诉讼理由不成立。

吉林铁路运输法院根据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，判决如下：

驳回某药业公司的诉讼请求。

某药业公司不服一审判决，提出上诉。

吉林省长春铁路运输中级法院经审理认为：(1)上诉人某药业公司是否应承担涉案税款不属于本案审理范围。上诉人某药业公司认为其不应承担涉案税款，应是对6号税务处理决定或者不服6号税务处理决定提出行政复议申请被受理后实体审查内容，本案审理的行政标的4号不予受理决定系程序性复议决定，未从实体上对6号税务处理决定予以审查，因此上诉人某药业公司是否应承担涉案税款，不属于本案审理范围。(2)上诉人某药业公司不服6号税务处

理决定属于纳税争议问题。《中华人民共和国税收征收管理法》第八十八条第一款规定：“纳税人、扣缴义务人、纳税担保人同税务机关在纳税上发生争议时，必须先依照税务机关的纳税决定缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供相应的担保，然后可以依法申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法向人民法院起诉。”《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百条规定：“税收征管法第八十八条规定的纳税争议，是指纳税人、扣缴义务人、纳税担保人对税务机关确定纳税主体、征税对象、征税范围、减税、免税及退税、适用税率、计税依据、纳税环节、纳税期限、纳税地点以及税款征收方式等具体行政行为有异议而发生的争议。”按照上述法律规定，缴纳或者解缴税款及滞纳金或者提供担保是申请人不服纳税争议提起行政复议的前置条件。本案中，上诉人某药业公司不服第二稽查局作出的6号税务处理决定，系上诉人某药业公司作为相对人同税务机关的纳税争议。因此，上诉人某药业公司在未缴纳税款也未提供相应担保的情形下，向被上诉人某市税务局申请行政复议，未满足行政复议的前置条件。同时，被上诉人某市税务局在接收上诉人某药业公司行政复议申请材料、作出补正通知和不予受理决定，符合程序规范要求，被上诉人某市税务局4号不予受理决定并无不当。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律、法规正确，程序合法。上诉人某药业公司的上诉理由不能成立，其要求撤销一审法院判决并改判撤销4号不予受理决定、判令被上诉人某市税务局受理上诉人某药业公司的行政复议申请，并依法对6号税务处理决定进行审查的上诉请求，本院不予支持。

吉林省长春铁路运输中级法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

一、在税收征收管理领域设置行政复议前置是我国行政争议救济途径的例外情形

所谓“行政复议前置”，是指根据法律、法规的规定，公民、法人或者其

